109年司法官律師考試 - 民法（3301）

109年公務人員特種考試司法官考試（第一試）
109年專門職業及技術人員高等考試律師考試（第一試）
科目：綜合法學（民法、民事訴訟法）
本文件僅整理民法部分（第1-50題）

第1題（原第1題）

丙欲出售平板電腦予甲，但甲因精神疾病，已受到監護宣告，法院並選任乙為其監護人。下列敘述何者錯誤？

(A) 丙欲出售平板電腦予甲之意思表示，其通知應到達乙時發生效力
(B) 即使甲之精神疾病已痊癒，於監護宣告經撤銷確定前，甲仍是無行為能力人
(C) 甲如欲向丙買受平板電腦，須由乙代為意思表示
(D) 丙不知甲受監護宣告，甲自行與丙訂立之契約有效

答案：(D)

第2題（原第2題）

甲未得乙允許，以自己名義出售並讓與乙所有之腳踏車予丙；A 未經 B 允許，卻以 B 之名義代理 B 出售並讓與B所有之書籍予C。關於上述兩種情形，下列敘述何者錯誤？

(A) 甲讓與乙所有之腳踏車予丙是無權處分，A以B名義所為之法律行為是無權代理
(B) 無權處分及無權代理，原則上效力未定
(C) 丙如善意並無重大過失可取得所有權，C如善意並無重大過失也可善意取得
(D) 無權代理行為可為負擔行為，亦可為處分行為

答案：(C)

第3題（原第3題）

下列何者，並非消滅時效之客體？

(A) 扶養費請求權
(B) 買賣標的物有瑕疵時，買受人之價金減少請求權
(C) 依協議分割契約而生之分割請求權
(D) 基地租賃承租人請求出租人協同辦理地上權設定登記之請求權

答案：(B)

第4題（原第4題）

關於法人之總會，下列敘述何者正確？

(A) 社團法人得透過總會決議解散社團，不必附具理由
(B) 總會決議之內容如有違反法令或章程者，社員得請求法院撤銷該決議
(C) 變更章程應有全體社員四分之三以上之出席，出席社員四分之三以上之同意
(D) 每位社員皆具有總會召集之權限

答案：(A)

第5題（原第5題）

甲酒駕撞上懷孕剛滿6個月孕婦乙，下列敘述何者錯誤？

(A) 胎兒的身體健康權受損時，得以其母乙為法定代理人，向甲請求損害賠償
(B) 法定代理人得代理胎兒拋棄損害賠償請求權
(C) 胎兒之母因車禍傷重癱瘓在床，胎兒得向甲請求慰撫金
(D) 法定代理人代理胎兒受領賠償金後，若胎兒嗣後死產，應返還之

答案：(B)

第6題（原第6題）

關於動產與不動產之敘述，下列何者錯誤？

(A) 動產物權依法律行為之讓與以交付為要件，不動產則以登記為要件
(B) 債權人受領遲延後，有交付不動產義務之債務人得拋棄其占有，而有交付動產義務之債務人則不得拋棄占有
(C) 不動產不可能成立消費借貸與使用借貸，動產則皆可成立
(D) 監護人代理受監護人處分不動產，須經法院許可；動產則否

答案：(C)

第7題（原第7題）

甲、乙二人，因其父遺產分配之事失和甚久。某日，其母丙病危，召甲乙前來，丙對甲說：「乙有4個孩子要養，負擔很重，你可否將分得之丁公司的股票贈送給他？」甲內心不願意但為安慰丙，即對乙表示願意贈與股票，乙立即允受之。下列敘述，何者正確？

(A) 甲贈與之意思表示非出於真意，故無效
(B) 甲贈與之意思表示雖非出於真意，乙不知甲內心實無贈與之意，甲之贈與意思表示仍有效
(C) 如乙明知甲內心實無贈與之意，甲贈與之意思表示仍有效
(D) 如乙明知甲內心實無贈與之意，甲乙間之贈與是通謀虛偽表示，故無效

答案：(B)

第8題（原第8題）

乙委託甲出售其所有之鑽石並授予代理權，甲以乙之名義與丙締結鑽石買賣契約，下列敘述何者正確？

(A) 若甲受丙詐欺，誤以為鑽石為仿造品而低價出賣給丙，甲得撤銷與丙所為之代理行為
(B) 若甲受丙詐欺，誤以為鑽石為仿造品而低價出賣給丙，乙得撤銷與丙之買賣契約
(C) 若乙受丙詐欺，指示甲將鑽石低價出賣給丙，甲所為之代理行為無效
(D) 若乙受丙詐欺，指示甲將鑽石低價出賣給丙，甲所為之代理行為效力未定

答案：(B)

第9題（原第9題）

下列關於請求權之消滅時效起算時，何者錯誤？

(A) 貸與人對於借用人未定有返還期限之消費借用物返還請求權，消滅時效自契約成立時起算
(B) 出租人對於承租人返還租賃物之請求權，自租賃關係消滅時起算
(C) 附有停止條件之請求權，若當事人無特約，自條件成就時起算
(D) 以不行為為目的之請求權，自為行為時起算

答案：(A)

第10題（原第10題）

甲竊走 A 之肥料，灑在自己之土地上。乙竊走 A 之手錶，出售並交付給非因重大過失而不知情之第三人丙。丁竊走A之私房錢新臺幣10萬元，並於酒店花用殆盡。戊潛入A之家中，偷喝A私藏之美酒。A乃對甲、丙、丁及戊依不當得利法律關係請求返還其個別所受利益。A之不當得利返還主張，對下列何人無理由？

(A) 甲
(B) 丙
(C) 丁
(D) 戊

答案：(B)

第11題（原第11題）

甲有名貴秋田犬一隻，價值新臺幣（以下同）10萬元，某日秋田犬出門後一直沒有回來，甲乃在社區公布欄公告，懸賞尋獲該秋田犬者，致贈1000 元。乙不知有公告，但從撿到的秋田犬項圈得知其為甲所有，乃立即將該秋田犬還給甲，下列敘述何者正確？

(A) 乙得向甲請求拾得遺失物之報酬
(B) 甲公告懸賞之行為為事實行為，不論乙是否有看到公告，甲均要支付1000元給乙
(C) 乙沒看到公告，甲不用給乙1000元
(D) 懸賞廣告為契約之一種，須對特定人為之始有效力

答案：(A)

第12題（原第12題）

下列契約何者無效？

(A) 甲向乙購買預售屋1間
(B) 乙不知其房屋已於地震中震毀而滅失，而將該屋出售予甲
(C) 甲被乙脅迫將房屋出賣予乙
(D) 甲基於乙之不實陳述，而購買乙之房屋

答案：(B)

第13題（原第13題）

甲在A客運公司擔任司機，某日甲違規右轉，撞傷行人乙，乙對甲請求醫藥費、看護費，以及精神上損害賠償共新臺幣（以下同）100萬元。在乙就醫期間A客運公司致贈慰問金2萬元，乙另外有保意外險5萬元，A對於甲之選任及監督其職務之執行並無過失。下列敘述，何者正確？

(A) 甲可對於A客運公司致贈的慰問金2萬元及乙的意外險5萬元主張損益相抵
(B) 甲只能對乙的意外險5萬元主張損益相抵
(C) 甲只能對A客運公司致贈的慰問金2萬元主張損益相抵
(D) 甲不得對A客運公司致贈的慰問金2萬元及乙的意外險5萬元主張損益相抵

答案：(D)

第14題（原第14題）

甲以電子郵件向好友乙表示欲以新臺幣 5 萬元購買其所珍藏之 A 畫，乙於收信後直接將 A 畫郵寄給甲。下列敘述，何者正確？

(A) 甲、乙間買賣契約係以意思實現方式，於交寄A畫時成立
(B) 甲、乙間買賣契約係以意思實現方式，於A畫到達甲時契約成立
(C) 甲、乙間買賣契約係以默示承諾方式，於交寄A畫時契約成立
(D) 甲、乙間買賣契約係以默示承諾方式，於A畫到達甲時契約成立

答案：(D)

第15題（原第15題）

關於定金或履約保證金，下列敘述，何者正確？

(A) 履約保證金之目的在於擔保契約之履行，通常屬於解約定金性質
(B) 不動產委託銷售契約書中記載「仲介有權為出賣人代收定金」，該條款無效
(C) 訂約當事人之一方，由他方受有定金時，視為其契約成立
(D) 契約履行時，定金應返還或作為給付之一部

答案：(D)

第16題（原第16題）

甲將其對債務人丙之債權讓與給乙，債務人丙對甲亦有債權，且均已屆清償期。下列敘述，何者正確？

(A) 債務人丙對甲之債權有得主張抵銷之事由，在尚未主張抵銷前，受債權轉讓之通知，丙即不得對乙主張抵銷
(B) 債務人丙對甲之債權於受債權轉讓通知時，有得主張抵銷之事由，丙得主張抵銷
(C) 債務人丙在債權讓與以前已對其債權人甲主張抵銷，不影響甲對乙債權讓與之效力
(D) 甲將其對丙之債權轉讓給乙後，因不再具備「二人互負債務」之抵銷要件，丙不得對受讓人主張抵銷

答案：(B)

第17題（原第17題）

甲對其所擁有之荒地不加管理，不僅未禁止外人進入，同時又任由他人堆放廢棄物。鄰人乙進入該荒地閒逛，身體卻不慎被廢鐵絲所刺傷。此時甲是否應對乙負擔損害賠償責任？

(A) 甲對乙不負擔損害賠償責任，因為甲對乙並無積極之侵害行為
(B) 甲對乙不負擔損害賠償責任，因為乙乃係自負風險之行為
(C) 甲對乙應負擔損害賠償責任，因為甲之行為乃係違反作為義務之不作為
(D) 甲對乙應負擔損害賠償責任，因為甲對乙成立締約上過失

答案：(C)

第18題（原第18題）

甲出賣A地予乙，雙方約定由乙負擔土地增值稅，惟因出賣人甲遲延辦理所有權移轉登記，致令買受人乙增加該稅額之負擔。下列敘述，何者正確？

(A) 乙無法向甲請求損害賠償，因甲乙雙方約定由乙負擔土地增值稅
(B) 乙無法向甲請求損害賠償，因稅額負擔之增加僅為純粹財產上損害
(C) 乙得向甲請求賠償其所增加負擔之稅額，因稅額負擔之增加屬甲給付遲延而生之損害
(D) 甲遲延辦理所有權移轉登記因而令乙增加稅額之負擔，非屬因遲延而生之損害

答案：(C)

第19題（原第19題）

甲出租並交付其房屋與乙，乙不顧雙方所訂該屋不得轉租之特約，竟將該屋之全部轉租給丙。下列敘述，何者錯誤？

(A) 甲於對乙終止租約前，不得向丙請求返還該屋於甲
(B) 甲於對乙終止租約後，得逕向丙請求返還該屋於甲
(C) 乙應就丙應負責之事由所致之房屋毀損，對甲負賠償責任
(D) 乙丙間之轉租契約無效

答案：(D)

第20題（原第20題）

甲出租 A 屋予乙並交付之，租期 1 年，惟在甲、乙租賃關係存續中，甲又將 A 屋出賣予善意之丙，並為所有權之移轉。下列敘述，何者正確？

(A) 甲與丙間之買賣契約及移轉A屋所有權之行為無效
(B) 甲對丙應負權利瑕疵擔保責任
(C) 乙依法取得終止權，得終止其與甲間之租賃契約
(D) 甲對丙應負物之瑕疵擔保責任

答案：(B)

第21題（原第21題）

甲與乙締結委任契約，約定由甲為乙管理其房屋之出租事宜，且不收取報酬。下列敘述，何者錯誤？

(A) 甲乙之委任契約為無償契約，甲處理委任事務僅須負擔與處理自己事務之同一注意即可
(B) 乙負有預付處理委任事務之必要費用之義務，故屬於雙務契約
(C) 委任契約係以當事人之信賴為基礎，故甲乙得隨時終止契約
(D) 如出租房屋之期限為2年，乙授與甲處理權與代理權須以文字為之

答案：(B)

第22題（原第22題）

甲欲將自己甫購買1年之汽車贈與乙，乙欣然接受。依民法規定，下列敘述，何者錯誤？

(A) 甲未於約定時間移轉汽車所有權與乙，致乙需租賃汽車代步，乙得向甲請求賠償租賃之費用
(B) 甲因重大過失致該汽車滅失，甲對乙負給付不能之損害賠償責任
(C) 若甲乙之贈與契約未經公證且非為履行道德上之義務，於尚未移轉該汽車所有權之前，甲得撤銷該贈與
(D) 乙駕駛該汽車，因剎車失靈導致車禍，甲對於剎車系統之瑕疵如有故意不告知或保證無瑕疵，始對乙負賠償責任

答案：(A)

第23題（原第23題）

下列關於貨樣買賣之敘述，何者錯誤？

(A) 原則上屬於種類之物買賣
(B) 視為出賣人擔保其交付之標的物，與貨樣有同一之品質
(C) 依民法規定為要物契約
(D) 若標的物之品質與貨樣不同時，買受人得依民法第364條規定請求另行交付無瑕疵之物

答案：(C)

第24題（原第24題）

關於承攬之危險負擔，依民法規定，下列敘述，何者正確？

(A) 工作物於定作人受領遲延中毀損滅失，承攬人不得請求其已服勞務之報酬
(B) 定作人受領工作後，工作物毀損滅失，定作人有給付報酬的義務
(C) 定作人受領工作前，工作物因定作人所供給材料之瑕疵而毀損滅失者，雖承攬人已告知瑕疵，仍不得請求其已服勞務之報酬
(D) 定作人所供給之材料，因不可抗力而毀損滅失者，承攬人仍應負責

答案：(B)

第25題（原第25題）

下列關於合夥之敘述，何者錯誤？

(A) 合夥人得為勞務出資
(B) 合夥人以不動產出資時，不限於移轉所有權，亦得為合夥經營設定地上權
(C) 合夥契約得約定合夥人中之一人不負擔出資之義務
(D) 合夥之決算與分配利益，除契約另有訂定外，應於每屆事務年度終為之

答案：(C)

第26題（原第26題）

甲向 A 銀行貸款並由乙擔任連帶保證人，甲因事業經營遭遇困境而面臨財務危機，無法清償對 A 銀行之貸款。下列敘述，何者正確？

(A) A銀行得直接向乙請求履行保證責任
(B) A銀行須先聲請強制執行甲之財產仍有不足時，A銀行才得以向乙請求履行保證責任
(C) 即使A銀行未聲請強制執行，乙仍可先主張先訴抗辯權
(D) 因甲未受破產宣告，所以保證人乙仍無須負保證之責

答案：(A)

第27題（原第27題）

甲、乙、丙共有 A 地，各有應有部分三分之一。三人訂定契約將 A 地分為 3 區，分別由甲、乙、丙各自管理A1、A2、A3。如甲有意分割A地，並指定要取得A1，乙、丙則希望維持共有，無意分割。下列敘述，何者正確？

(A) 甲的分割請求權應適用消滅時效之規定
(B) 甲、乙、丙間之契約如訂有不分割的期限，遇有重大事由時，共有人仍得隨時請求分割
(C) 甲、乙、丙間之契約如訂有不分割之期限，其期限不得逾20年；逾20年者，縮短為20年
(D) 甲、乙、丙間之契約關於不分割之約定，未經登記，甲將應有部分讓與給丁，丁仍受該約定之拘束

答案：(B)

第28題（原第28題）

甲將自有土地一宗設定普通地上權於乙，供其作為興建各種運動設施之用，其後，甲又將上述土地地下若干公尺之一定空間設定區分地上權於丙，供其埋設瓦斯管線。下列敘述，何者錯誤？

(A) 區分地上權之設定，無須獲得乙之同意
(B) 丙行使區分地上權若妨害乙之普通地上權時，乙得對之行使地上權之物上請求權
(C) 區分地上權之設定，若獲得乙之同意時，丙之區分地上權優先於乙之普通地上權
(D) 乙之普通地上權已成為區分地上權

答案：(D)

第29題（原第29題）

甲為擔保對乙之新臺幣（以下同）800萬元欠債，將自有價值950萬元之土地設定普通抵押權於乙，雙方約定債務屆清償期，甲若不能清償時，抵押土地之所有權即歸屬於乙所有。債務屆清償期，甲未能清償債務。下列敘述，何者正確？

(A) 甲、乙間之流抵約款違反禁止規定，無效
(B) 甲、乙間之流抵約款未經登記，無效
(C) 甲之土地所有權不待移轉登記，因流抵約款之成就，即歸屬乙所有
(D) 甲之土地所有權應經移轉登記乙後，始成為乙所有

答案：(D)

第30題（原第30題）

債務人甲就其所有房地，分別為其債權人乙、丙、丁設定第一、二、三次序，依次為新臺幣（以下同）200萬元、160萬元、120萬元之普通抵押權，若乙將其第一次序之優先受償利益拋棄予丁，甲之房地拍賣所得價金為300萬元。下列敘述，何者正確？

(A) 丁可受分配之金額為120萬元
(B) 丙可受分配之金額為160萬元
(C) 乙可受分配之金額為135萬元
(D) 丁不足受償之金額為45萬元

答案：(D)

第31題（原第31題）

甲以自己所有之房屋，在新臺幣（以下同）1000萬元範圍內，為乙設定最高限額抵押權，並委請丙擔任保證人，向乙借500萬元。於原債權確定前，丙代甲向乙清償500萬元。乙對甲之最高限額抵押權是否隨同移轉於丙？

(A) 丙代甲向乙清償500萬元，承受乙對甲之債權，因最高限額抵押權具有從屬性，故最高限額抵押權隨同移轉於丙
(B) 丙代甲向乙清償500萬元，承受乙對甲之債權，因最高限額抵押權於原債權確定前不具從屬性，故最高限額抵押權不隨同移轉於丙
(C) 丙代甲向乙清償500萬元，不承受乙對甲之債權，故最高限額抵押權不隨同移轉於丙
(D) 丙清償甲之債務，是履行保證債務，與最高限額抵押權無關

答案：(B)

第32題（原第32題）

甲將其自有之土地一宗設定普通抵押權於乙，以擔保新臺幣600萬元債務之清償。其後，甲又將該土地設定景觀不動產役權於丙。下列敘述，何者正確？

(A) 甲設定景觀不動產役權，未先徵得乙之同意，故為無效
(B) 依物權之排他效力，景觀不動產役權之設定為無效
(C) 景觀不動產役權須不致影響乙之擔保債權之優先受償者，始得設定
(D) 普通抵押權與景觀不動產役權可在同一土地上，同時存在

答案：(D)

第33題（原第33題）

下列何者並非普通抵押權之效力所及？

(A) 附加於抵押建築物而不具獨立性之部分
(B) 抵押物滅失之殘餘物
(C) 抵押物扣押後抵押人就抵押物得收取之法定孳息
(D) 第三人於抵押權設定前，就抵押物之從物取得之權利

答案：(D)

第34題（原第34題）

甲男雖有精神病之痼疾，但隱瞞未告知乙女，婚後乙女始發現真相，乙女應如何主張？

(A) 甲男因無告知之義務，故乙女不得撤銷該婚姻
(B) 乙女因婚前並未調查清楚，故不得撤銷該婚姻
(C) 乙女得於發現真相後，即向法院請求撤銷該婚姻
(D) 精神病不可歸責於甲，故乙女不得撤銷該婚姻

答案：(C)

第35題（原第35題）

甲與乙分別共有 A 地，甲於民國 106 年將其應有部分設定抵押權於丙，之後甲與乙未經丙之同意而協議分割A地，乙分得A1地，甲分得A2地。下列敘述，何者正確？

(A) 甲將其應有部分設定抵押權於丙，應經乙同意
(B) 甲與乙協議分割A地，應經丙同意
(C) 丙不得就A1地或A2地單獨實行抵押權
(D) 嗣丙實行對A1地、A2地之抵押權，由丁拍定，則丁與乙共有A地

答案：(D)

第36題（原第36題）

有關地上權之規定，下列何者不屬於非經登記不得對抗第三人之情形？

(A) 土地所有權讓與時，已預付之地上權地租
(B) 約定地上權之使用方法
(C) 不得讓與地上權之約定
(D) 未定有地租之地上權人拋棄地上權

答案：(D)

第37題（原第37題）

甲男有妻乙、女兒丙、女婿丁、母戊、兄己，均為成年、有經濟能力且與甲男同居。甲不能維持生活且無謀生能力時，何人為第一順位之扶養義務人？

(A) 僅丙
(B) 僅乙、丙
(C) 僅丙、戊
(D) 僅乙、丙、丁

答案：(B)

第38題（原第38題）

甲與乙為兄弟，乙與丙女結婚，甲收養丁為養女，後來，丁與戊男結婚，甲則與己女結婚，己在與甲結婚前有一子庚。下列敘述，何者正確？

(A) 甲與庚為直系血親一親等
(B) 乙與丁為旁系血親三親等
(C) 丙與己為旁系姻親四親等
(D) 己與戊無親屬關係

答案：(B)

第39題（原第39題）

下列何者並非被繼承人得預先以遺囑指定者？

(A) 被繼承人以遺囑指定之未成年子女之監護人
(B) 被繼承人以遺囑指定無人承認繼承時的遺產管理人
(C) 被繼承人以遺囑指定遺囑執行人
(D) 被繼承人以遺囑託他人代定遺產分割方法

答案：(B)

第40題（原第40題）

甲死亡時，其遺產僅有A電腦，並無負擔任何債務。繼承人為其唯一之子女乙。乙有唯一子女丙（甲之孫，已成年），不務正業，為了籌錢花用，在甲死後第3天，丙便擅自將A電腦廉價出售予惡意之第三人丁，並完成交付。甲死後經過2個月，乙向法院辦理拋棄繼承。丙將A電腦所有權讓與丁之效力如何？

(A) 無效，因丙在處分A電腦時並無處分權
(B) 效力未定，因丙在處分A電腦時並無處分權，須經當時有權利人乙之承認始生效力
(C) 有效，丙在處分A電腦後，因乙之拋棄繼承，溯及而取得對甲之遺產之繼承權
(D) 有效，因第三人丁信賴丙占有A電腦之外觀，縱丙無處分權，丁仍取得其所有權

答案：(C)

第41題（原第41題）

甲男與乙女未婚生下一子丙，甲在乙父丁之脅迫下認領丙，甲對丙之認領效力為何？

(A) 有效
(B) 無效
(C) 有效但得撤銷
(D) 效力未定

答案：(A)

第42題（原第42題）

甲收養乙時，乙有22歲之子丙，18歲已婚的子丁，17歲的女戊，以及5歲的養子己，何人須在法院收養認可前表示同意，方能成為甲之直系血親卑親屬？

(A) 丙與戊
(B) 丙與丁
(C) 丁與戊
(D) 戊與己

答案：(B)

第43題（原第43題）

甲有乙、丙二子，乙有戊、己二子，丙有一女庚，某日甲與乙出遊不幸同時死亡，甲已喪偶，遺有財產新臺幣（以下同）1200萬元，應如何分配？

(A) 丙得1200萬元
(B) 丙得400萬元，戊得400萬元，己得400萬元
(C) 丙得600萬元，戊得300萬元，己得300萬元
(D) 丙得300萬元，戊得300萬元，己得300萬元，庚得300萬元

答案：(C)

第44題（原第44題）

甲乙為夫妻，兩人有一子丙與一女丁，丁未婚無子女，丙有一子戊，丙因故殺死甲並受刑之宣告，乙因此憂傷而死。下列敘述，何者錯誤？

(A) 丙對甲喪失繼承權
(B) 丙對乙喪失繼承權
(C) 丙對丁喪失繼承權
(D) 丙對戊喪失繼承權

答案：(D)

第45題（原第45題）

甲、乙於遲暮之年結婚。甲婚前有子女丙、丁二人，丙未婚無子女，丁有一女戊。乙婚前有子女己一人。甲、乙結婚不久後，甲、丁相繼死亡。之後，丙作成遺囑，將全部財產遺贈庚基金會。丙死亡時遺產價值新臺幣（以下同）600萬元。何人得向庚主張若干金額之特留分扣減？

(A) 乙得主張扣減300萬元
(B) 戊得主張扣減300萬元
(C) 戊得主張扣減200萬元
(D) 無人得主張特留分扣減

答案：(D)

第46題（原第46題）

被繼承人甲生前於其長子乙結婚時，曾贈與新臺幣（以下同）80萬元。甲作成有效之遺囑，載明全部遺產由次子丙單獨取得。甲死亡時，有積極財產100萬元，無債務；甲之繼承人為乙和丙。甲之100 萬元遺產應如何分配？

(A) 乙、丙平均分配100萬元之遺產，每人得50萬元
(B) 乙得25萬元，丙得75萬元
(C) 乙得10萬元，丙得90萬元
(D) 100萬元之遺產全數歸屬丙

答案：(D)

第47題（原第47題）

甲男乙女為夫妻，民國108年2月協議離婚。108年3月15日乙女與丙男結婚，同年10月1日乙女生下一子丁。何人應被推定為丁之父親？

(A) 僅甲
(B) 僅丙
(C) 甲與丙
(D) 由乙女決定之人

答案：(C)

第48題（原第48題）

甲借用乙之A地建築廠房，約定借期1年，乙移居國外後，甲長期占有A地未還，經25年過後，甲擬主張時效取得地上權。關於本案時效取得問題，下列敘述，何者錯誤？

(A) 甲須變更借用A地意思，而改以行使地上權意思，和平、公然、繼續占有達20年以上，始能符合時效取得地上權之要件規定
(B) 甲符合時效取得要件後，若地政機關尚未受理其地上權登記申請，此時甲仍只有地上權登記請求權
(C) 若地政機關尚未受理甲之地上權登記申請，乙對甲依民法第767條請求返還土地時，法院無庸就甲是否具備時效取得地上權要件進行實體審酌
(D) 若地政機關已受理甲之地上權登記申請，在未為登記前，甲占用A地仍無正當權源，法院亦不得為時效取得之實體上裁判

答案：(D)

第49題（原第49題）

甲男與乙女是夫妻關係，乙女在雙方婚姻關係存續中，與丙男通姦，生下一子丁。下列何人不得提起否認甲丁父子關係之訴？

(A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 丁

答案：(C)

第50題（原第50題）

下列有關遺產繼承之敘述，何者錯誤？

(A) 繼承之標的包括被繼承人財產上之一切權利、義務，但專屬於被繼承人本身者，不在此限
(B) 被繼承人遺有債務，而繼承人有數人時，各繼承人以因繼承所得遺產為限，負連帶責任
(C) 繼承人有數人時，在分割遺產前，遺產屬於各繼承人分別共有，各繼承人得自由處分其應有部分
(D) 無人承認繼承之情形，被選定之遺產管理人得請求報酬

答案：(C)